شرکت فاخر نوین ابزار تجارت

موسسه حقوقی وزین عدالت

قرارداد همکاری حرفه‌ای مشاوره حقوقی و وکالت

فی‌مابین مجموعه و مشاور متخصص امور ملکی و حقوقی

بسمه‌تعالی

این قرارداد در تاریخ ..... مطابق مواد ۱۰، ۱۹۰، ۲۱۹، ۲۲۰ و ۲۲۱ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، و با رعایت لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و آیین‌نامه اجرایی آن، بین طرفین زیر منعقد می‌شود.

ماده ۱ — طرفین قرارداد

۱-۱. کارفرما (مجموعه)

نام شرکت: فاخر نوین ابزار تجارت
نام موسسه و برند: موسسه حقوقی وزین عدالت
نماینده قانونی و مدیرعامل: لطفعلی زید بهرامی
سمت: مدیرعامل
کد ملی نماینده: ۳۲۵۵۹۰۲۱۱۸
مدیرعامل، نماینده شرکت و طرف این قرارداد در برابر مشاور است و قرارداد را از سوی شرکت امضا می‌کند. از این پس «مجموعه» نامیده می‌شود.

۱-۲. مشاور متخصص



نام و نام خانوادگی: سوده رحیم‌بخش
نام پدر: حاجی‌رضا
شماره شناسنامه: ۵۴۷۹، صادره تهران
تاریخ تولد: ۱۳۶۵/۰۵/۲۳
کد ملی: ۳۸۷۵۴۷۲۲۴۱
شماره پروانه وکالت: ۲۱۳۸۲، درجه اول (پایه یک)
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۱/۱۰/۱۲
کانون: کانون وکلای دادگستری مرکز، به موجب بند ۷ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
سمت در این قرارداد: مشاور متخصص امور ملکی و حقوقی، با سابقه حرفه‌ای اعلام‌شده چهارده‌ساله
تلفن: ۰۹۱۲۹۴۱۸۲۳۵
نشانی: کرج، بلوار امام حسین، خیابان نجیب، پلاک ۱۳
کدپستی: ۳۱۷۷۹۵۸۵۴۶
بانک: ملی ایران
شماره کارت: ۶۰۳۷۹۹۸۲۴۸۲۹۵۷۰۰
شماره شبا: IR490170000000229135010008

از این پس «مشاور» نامیده می‌شود.

ماده ۲ — موضوع قرارداد

موضوع قرارداد، همکاری حرفه‌ای برای مشاوره تخصصی در امور ملکی و حقوقی، و وکالت دادگستری در پرونده‌ها و کارهایی است که مجموعه به مشاور ارجاع می‌دهد. مشاور این کار را در چارچوب قوانین ایران، لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، آیین‌نامه‌های کانون، و اصول حرفه‌ای، اخلاقی و امانتداری وکالت انجام می‌دهد.

مشاور در این قرارداد، مشاور متخصص امور ملکی و حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری است، نه نیروی پاسخگویی. پاسخ ابتدایی به مشتری در بله، وب‌سایت و تلفن، وظیفه پشتیبان است؛ مگر آنکه مجموعه همان موضوع را برای مشاوره یا وکالت به مشاور ارجاع دهد.

ماده ۳ — ماهیت همکاری

این قرارداد پیمانکاری ساده و قرارداد کارِ پاسخگویی نیست. همکاری از نوع مشاوره تخصصی ملکی و حقوقی و حرفه وکالت است. مشاور اعلام می‌کند چهارده سال سابقه حرفه‌ای در امور ملکی و حقوقی دارد و پروانه وکالت پایه یک او، به شماره ۲۱۳۸۲، صادره کانون وکلای دادگستری مرکز، معتبر است. استقلال مشاور در برابر موکل و در برابر کانون، در حدود قانون و سوگند وکالت، به قوت خود باقی است. تعهدهای مالی و حدود ارجاع کار، تابع همین قرارداد است. طرف مقابل مشاور، شرکت فاخر نوین ابزار تجارت (موسسه حقوقی وزین عدالت) است و مدیرعامل، آقای لطفعلی زید بهرامی، قرارداد را به نمایندگی شرکت امضا می‌کند.

ماده ۴ — مدت قرارداد

مدت همکاری از تاریخ ..... به مدت ..... سال شمسی است. اگر هیچ‌یک از طرفین دست‌کم یک ماه پیش از پایان مدت، کتباً مخالفت نکند، قرارداد برای همان مدت تمدید می‌شود. پایان زودتر، تابع ماده ۱۰ است.

ماده ۵ — تعهدات مشاور

۱. مشاور پرونده‌ها و درخواست‌های ارجاعی، به‌ویژه در امور ملکی و حقوقی، را با دقت، امانت و مهارت متعارف حرفه وکالت و مشاوره پیگیری می‌کند و نتیجه را به مجموعه گزارش می‌دهد. مسئولیت مشاور در برابر نتیجه دعوا، تعهد به وسیله است نه تعهد به نتیجه؛ مگر آنکه خطای حرفه‌ای او ثابت شود.

۲. مشاور در مدت قرارداد و تا ده سال پس از پایان آن، با موکلانی که مجموعه به او معرفی کرده، برای کار حقوقی بیرون از این قرارداد، مستقیم یا غیرمستقیم تماس نمی‌گیرد و از آنان کار خصوصی نمی‌پذیرد. سند پیام، تماس و داده الکترونیکی، در حدود آیین دادرسی مدنی، دلیل این تخلف است.

۳. مشاور بابت حق‌المشاوره، حق‌الوکاله یا هزینه پرونده ارجاعی، وجه نقد، مال، ارز، طلا، رمزارز یا هر عوض دیگری را مستقیم از موکل معرفی‌شده نمی‌گیرد؛ مگر با اطلاع و تأیید کتبی مجموعه. در صورت تخلف، عین مال یا معادل آن به مجموعه برمی‌گردد.

۴. مشاور اصل مدارک و مستندات را پس از پایان کار، حداکثر تا هفت روز کاری، به مجموعه برمی‌گرداند.

۵. مشاور پیش از قبول هر کار ارجاعی، اگر مانع قانونی، تعارض منافع، یا نبود فرصت کافی دارد، کتباً به مجموعه اعلام می‌کند. پس از قبول، کار را بدون اجازه کتبی مجموعه رها نمی‌کند.

۶. اطلاعات، اسناد و داده‌های پرونده محرمانه است. مشاور آن را فاش نمی‌کند و به غیر واگذار نمی‌کند، مگر در حدی که قانون یا دفاع از موکل لازم کند.

۷. دسترسی مشاور به سامانه و اطلاعات مجموعه فقط برای همان کار ارجاعی است. استفاده بیرون از آن ممنوع است و ممکن است مسئولیت مدنی یا کیفری جداگانه داشته باشد.

۸. پرداخت‌های مجموعه فقط به کارت و شبای بانک ملی اعلام‌شده در ماده ۱ واریز می‌شود. تغییر حساب فقط با اعلام کتبی مشاور معتبر است.

۹. مشاور در گفتگو با مجموعه و در کار ارجاعی، بالاترین استاندارد حرفه‌ای وکالت و مشاوره ملکی و حقوقی را رعایت می‌کند.

ماده ٦ — تعهدات مجموعه

۱. مجموعه سهم مشاور را، پس از وصول وجه و پس از قطعی شدن درصد همان ماه طبق ماده ۷، حداکثر تا ۷۲ ساعت کاری به کارت و شبای اعلام‌شده در ماده ۱ واریز می‌کند.

۲. مجموعه مدارک و اطلاعات لازم هر پرونده را در اختیار مشاور می‌گذارد و از اقدامی که مانع درست انجام کار شود خودداری می‌کند.

۳. مجموعه مشاور را در هماهنگی متعارف پرونده کمک می‌کند. تعهد مالی مجموعه فقط همان درصد و مبلغی است که در این قرارداد آمده است.

ماده ۷ — حق‌الزحمه و سامانه امتیازدهی

هرگاه کاری از کارهای مجموعه به دریافت وجه از مراجعه‌کننده یا مشتری منجر شود و مشاور در آن کار دخالت داشته باشد، سهم مشاور از هر واریز مشتری درصدی میان پانزده تا سی درصد همان واریز است. این درصد بر اساس امتیاز عملکرد و جدول همین ماده، در پنل کاربری محاسبه و به حساب اعلام‌شده مشاور واریز می‌شود. این سهم، حق مشاوره و حق‌الوکاله همکاری با مجموعه است و جدا از هزینه دادرسی و هزینه‌ای است که قانوناً بر عهده موکل است.

مجموعه وزین عدالت برای محاسبه سهم وکلا و مشاوران، یک سامانه یکپارچه امتیازدهی دارد. امتیاز هر روز از میانگین حسابی سه امتیاز زیر ساخته می‌شود و هر سه امتیاز عددی از ۱ تا ۱۰ است:

۱. امتیاز کاربر به عملکرد مشاور، همراه با توضیح. اگر گفتگو یا چت پایان یابد و کاربر امتیاز ندهد، برای همان مورد امتیاز ۷ ثبت می‌شود.

۲. امتیاز هوش مصنوعی به پاسخ‌ها، گفتگوها و نظرهای مشاور. هوش مصنوعی میزان انطباق آن‌ها را با قانون و با ادب و زبان حرفه‌ای می‌سنجد و نتیجه را به‌صورت امتیازی از ۱ تا ۱۰ در پنل ثبت می‌کند. عدد ثبت‌شده در پنل، امتیاز معتبر این بند است.

۳. امتیاز مدیر حقوقی به عملکرد مشاور، از ۱ تا ۱۰.

امتیاز روز برابر است با مجموع این سه امتیاز تقسیم بر سه. امتیاز ماه برابر است با میانگین حسابی امتیازهای روز همان ماه. هر دو عدد در پنل مشاور، روزانه و ماهانه، نمایش داده می‌شود. درصد هر واریز بر اساس امتیاز همان ماهی تعیین می‌شود که وجه در آن وصول شده است. تا پایان ماه، محاسبه اولیه با میانگین روزهای سپری‌شده همان ماه انجام می‌شود و در پایان ماه قطعی می‌گردد. امتیاز ماه تا یک رقم اعشار گرد می‌شود و جدول بر همان عدد گردشده اجرا می‌شود. تا پیش از ثبت اولین امتیاز روز، امتیاز مشاور ۵ از ۱۰ است.

امتیاز ماهانه	سهم از هر واریز
از ۳ تا ۵، از جمله امتیاز بدو ورود که ۵ است	۱۵٪
از ۵٫۱ تا ۸	از ۱۸٪ تا ۲۱٪، به نسبت امتیاز
از ۸٫۱ تا ۹٫۹	۲۴٪
۱۰	۲۴٪ سهم به‌اضافه پاداش ۶٪، جمعاً ۳۰٪
کمتر از ۳	قطع همکاری

در بازه ۵٫۱ تا ۸، درصد با این فرمول و تا دو رقم اعشار حساب می‌شود: درصد = ۱۸ + (امتیاز − ۵٫۱) × (۳ ÷ ۲٫۹). در امتیاز ۵٫۱ نتیجه ۱۸ درصد و در امتیاز ۸ نتیجه ۲۱ درصد است. پاداش ۶ درصد فقط وقتی به سهم ۲۴ درصد اضافه می‌شود که امتیاز گردشده ماه ۱۰ باشد. در آن صورت سهم همان واریز ۳۰ درصد است و از ۳۰ درصد بالاتر نمی‌رود.

اگر امتیاز گردشده یک ماه کمتر از ۳ باشد، مجموعه می‌تواند همکاری را فوراً پایان دهد.

ماده ۸ — محرمانگی

مشاور اطلاعات مشتریان، اسناد پرونده، داده‌ها و روش کار مجموعه را محرمانه نگه می‌دارد. این تعهد بعد از پایان قرارداد هم باقی است، مگر در حدی که قانون، دفاع از موکل، یا دستور مرجع صالح، افشا را لازم کند.

ماده ۹ — وجه التزام

مبالغ این ماده، وجه التزام موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی است. با وقوع تخلف، همان مبلغ توافق‌شده قابل مطالبه است. هر تخلف فقط مشمول عنوانی است که با آن منطبق است. اگر یک رفتار هم افشا باشد و هم در روزهای بعد ادامه پیدا کند، وجه التزام افشا یک بار و وجه التزام روزانه برای روزهای تداوم، هر دو قابل مطالبه‌اند. مطالبه خسارت مازاد بر وجه التزام، فقط در حدی است که ماده ۲۳۰ قانون مدنی اجازه دهد.

۱. افشای اطلاعات محرمانه مجموعه یا موکل معرفی‌شده، حتی پس از پایان قرارداد: ۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان (پنج میلیارد تومان، معادل پنجاه میلیارد ریال) برای هر مورد افشا.

۲. هر تخلف دیگر، از جمله گرفتن کار یا تماس با موکل معرفی‌شده بیرون از این قرارداد، دریافت وجه مستقیم از آن موکل، واگذاری دسترسی، لطمه به اعتبار، و خودداری از پس دادن اصل مدارک: ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان (یک میلیارد تومان، معادل ده میلیارد ریال) برای هر مورد. در دریافت وجه مستقیم، عین مال یا معادل آن نیز برمی‌گردد.

۳. تأخیر در اجرای تعهد یا ادامه تخلف در روزهای بعد، از جمله تأخیر در پس دادن مدارک و ادامه استفاده از دسترسی مجموعه پس از پایان همکاری: روزانه ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان (یکصد میلیون تومان، معادل یک میلیارد ریال) برای هر روز.

ماده ۱۰ — پایان همکاری و فسخ

۱. هر طرف می‌تواند قرارداد را با اعلام کتبی سی روز پیش فسخ کند. تعهدهای مربوط به پرونده در جریان، محرمانگی، و ممنوعیت گرفتن کار از موکل معرفی‌شده، پس از فسخ هم باقی است.

۲. در تخلف اساسی مشاور از بندهای ۵-۲، ۵-۳ و ۵-۶، مجموعه حق فسخ فوری دارد و وجه التزام ماده ۹ جداگانه قابل مطالبه است. اگر امتیاز ماهانه کمتر از ۳ شود نیز، مجموعه حق فسخ فوری دارد.

۳. با پایان همکاری، مشاور حداکثر تا هفت روز کاری اصل مدارک را به مجموعه برمی‌گرداند. تأخیر از این مهلت مشمول وجه التزام روزانه است.

ماده ۱۱ — فورس ماژور

اگر حادثه‌ای بیرونی، غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل دفع، اجرای تعهد را موقتاً ناممکن کند، طرف متعهد تا رفع مانع مسئول تأخیر نیست؛ به شرط آنکه ظرف سه روز از وقوع، کتباً به طرف دیگر خبر دهد. اگر مانع بیش از سه ماه بماند، هر طرف می‌تواند قرارداد را فسخ کند. این فسخ، تعهد محرمانگی و ممنوعیت کار خصوصی با موکل معرفی‌شده را از بین نمی‌برد.

ماده ۱۲ — قانون حاکم و اختلاف

این قرارداد تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است. اختلاف ابتدا با گفتگو حل می‌شود. اگر توافق نشود، مراجع صالح قضایی شهر تهران صالح به رسیدگی هستند.

ماده ۱۳ — نسخه‌ها

این قرارداد در ۱۳ ماده و دو نسخه با اعتبار یکسان تنظیم شده و پس از امضا بین طرفین مبادله می‌شود. هر تغییر فقط با توافق کتبی طرفین معتبر است. مشاور با امضای این قرارداد تأیید می‌کند متن، جدول امتیاز، مبالغ وجه التزام، سابقه اعلام‌شده و مشخصات پروانه را خوانده و حدود همکاری را پذیرفته است.

محل امضا

امضای مجموعه

نماینده و مدیرعامل: لطفعلی زید بهرامی

شرکت: فاخر نوین ابزار تجارت

موسسه: وزین عدالت

کد ملی: ۳۲۵۵۹۰۲۱۱۸

امضا و مهر:

تاریخ: .....

امضای مشاور

نام و نام خانوادگی: سوده رحیم‌بخش

شماره پروانه: ۲۱۳۸۲

کد ملی: ۳۸۷۵۴۷۲۲۴۱

امضا:

تاریخ: .....